

MARCO LEGAL Y CÁLCULO DE PRESTACIONES LABORALES EN EL SALVADOR

Aguinaldo · Indemnización por despido · Renuncia voluntaria · Salario quincenal
(Quincena 25)

Documento técnico contable y jurídico

Base normativa: Código de Trabajo de El Salvador

1. Nota introductoria

Este documento resume las disposiciones del **Código de Trabajo de El Salvador** (Decreto Legislativo N.º 15 de 1972 y sus reformas) y de la **Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria (Decreto 592)** que respaldan cuatro pagos frecuentes en la nómina salvadoreña: el **aguinaldo**, la **indemnización por despido sin causa justificada**, la **prestación por renuncia voluntaria** y el pago ordinario de salario correspondiente a la segunda quincena del mes (popularmente llamada “**quincena 25**”).

Para cada punto se indican los artículos específicos aplicables y la fórmula de cálculo, seguidos de cinco ejemplos prácticos que cubren distintos escenarios. Las cifras de salario mínimo y topes usan los valores vigentes desde junio de 2025 (**salario mínimo de comercio/industria: \$408.80 mensuales, \$13.44 diarios**); deben actualizarse cuando cambien por decreto.

Aviso: este material es orientativo y de carácter contable; no sustituye asesoría legal formal ni un finiquito firmado. Cada caso concreto puede tener particularidades (salario variable, comisiones, incapacidades, régimen público) que deben revisarse con soporte documental.

2. Aguinaldo

2.1 Leyes y artículos que lo respaldan

El aguinaldo está regulado en el Código de Trabajo, en los **artículos 196 a 202**. Los más relevantes para el cálculo son:

- **Art. 196 – 197:** establecen el derecho al aguinaldo y la fecha de pago (entre el 12 y el 20 de diciembre); el Art. 197 regula al trabajador con menos de un año de servicio, con derecho proporcional.
- **Art. 198:** fija la cantidad mínima de días según la antigüedad (la escala de cálculo).
- **Art. 199:** define qué salario se toma como base (salario básico a la fecha de pago, o promedio de los últimos seis meses cuando el salario no es fijo).
- **Art. 201:** reformado por Decreto Legislativo N.º 479 (2019); ningún trabajador pierde el aguinaldo por inasistencias ni por razones disciplinarias.
- **Art. 202:** aguinaldo proporcional cuando el contrato termina con responsabilidad patronal o por despido de hecho antes del 12 de diciembre.

Además, el **Art. 120** obliga a pagarlo en moneda de curso legal (no en especie). Los aguinaldos están exentos de ISR hasta el tope fijado por la ley tributaria vigente.

2.2 Escala de cálculo (Art. 198)

Antigüedad	Días de salario a pagar
1 año y menos de 3 años	15 días
3 años y menos de 10 años	19 días
10 años o más	21 días

Fórmula base: $(\text{Salario mensual} \div 30) \times \text{días según antigüedad}$.

Proporcional (menos de 1 año, Art. 197 / 202): $(\text{Días de la escala} \times \text{salario diario}) \times (\text{días trabajados en el período} \div 365)$. El salario diario se obtiene de $\text{Salario mensual} \div 30$.

2.3 Cinco ejemplos

Ejemplo 1 — Antigüedad de 1 a 3 años (caso típico)

Empleado con **2 años** de servicio y salario de **\$600**. Le corresponden 15 días.

Salario diario = $\$600 \div 30 = \20.00 . Aguinaldo = $\$20.00 \times 15 = \mathbf{\$300.00}$.

Ejemplo 2 — Antigüedad de 3 a 10 años

Empleada con **6 años** y salario de **\$750**. Le corresponden 19 días.

Salario diario = $\$750 \div 30 = \25.00 . Aguinaldo = $\$25.00 \times 19 = \mathbf{\$475.00}$.

Ejemplo 3 — Antigüedad de 10 años o más

Empleado con **12 años** y salario de **\$900**. Le corresponden 21 días.

Salario diario = $\$900 \div 30 = \30.00 . Aguinaldo = $\$30.00 \times 21 = \mathbf{\$630.00}$.

Ejemplo 4 — Menos de 1 año, aguinaldo proporcional (Art. 197)

Trabajador contratado el **1 de mayo**, salario **\$450**. Al 12 de diciembre lleva aprox. 225 días.
Base de escala: 15 días.

Salario diario = $\$450 \div 30 = \15.00 . Aguinaldo completo = $\$15.00 \times 15 = \225.00 .

Proporcional = $\$225.00 \times (225 \div 365) = \mathbf{\$138.70 \text{ (aprox.)}}$

Ejemplo 5 — Salario variable / con comisiones (Art. 199 ord. 2)

Vendedor con **4 años** cuyo ingreso varía. Suma de salarios ordinarios (sueldo base + comisiones) de los últimos 6 meses = **\$4,800**; días laborables del período = 156.

Salario diario base = $\$4,800 \div 156 = \30.77 . Días por antigüedad (3–10 años) = 19.

Aguinaldo = $\$30.77 \times 19 = \mathbf{\$584.62 \text{ (aprox.)}}$

3. Indemnización por despido sin causa justificada

3.1 Leyes y artículos que la respaldan

- **Constitución de la República, Art. 38 ord. 11:** garantiza el pago de indemnización al trabajador despedido sin causa justificada.
- **Código de Trabajo, Art. 58:** artículo central. 30 días de salario básico por cada año de servicio y proporcional por fracciones; mínimo 15 días; tope de la base salarial: 4 veces el salario mínimo diario legal vigente.
- **Art. 59:** reglas de cálculo cuando el salario no es fijo y para contratos a plazo.
- **Art. 50:** enumera las causas justificadas de despido; si el patrono no prueba una de ellas, el despido se presume injustificado.
- **Art. 53 / 55:** autodespido (despido indirecto) y despido de hecho; dan derecho a la misma indemnización del Art. 58.

Notas contables: la indemnización del Art. 58 está **exenta** de ISR, AFP e ISSS dentro de los límites legales. El despido injustificado, además de la indemnización, genera el pago del finiquito (salario pendiente, vacación proporcional con prima del 30% y aguinaldo proporcional). El plazo de reclamo es de 60 días.

3.2 Fórmula y tope (Art. 58)

Fórmula: Indemnización = salario base mensual × años de servicio + proporción por fracción de año.

Salario diario para el tope: (Salario mensual × 12) ÷ 365.

Tope: ningún salario diario de cálculo puede superar 4 × salario mínimo diario. Con \$13.44 diarios (comercio/industria 2025): tope diario = \$53.76, equivalente a **\$1,612.80 mensuales**. Mínimo legal: 15 días.

3.3 Cinco ejemplos

Ejemplo 1 — Años exactos, salario bajo el tope

Salario **\$500**, **3 años exactos**. Está bajo el tope, se usa el salario real.

Indemnización = $\$500 \times 3 = \$1,500.00$.

Ejemplo 2 — Años y fracción (proporcional)

Salario **\$450**, **2 años y 8 meses**.

Por años completos = $\$450 \times 2 = \900.00 .

Fracción: 8 meses ≈ 240 días $\rightarrow \$450 \times (240 \div 360) = \300.00 .

Total = $\$900.00 + \$300.00 = \$1,200.00$.

Ejemplo 3 — Salario alto: aplica el tope

Gerente con salario **\$3,000, 5 años exactos**. El salario excede el tope, se calcula con el máximo legal.

Cálculo erróneo (sin tope): $\$3,000 \times 5 = \$15,000$.

Cálculo correcto: base topada $\$1,612.80 \times 5 = \mathbf{\$8,064.00}$.

Ejemplo 4 — Menos de un año: mínimo de 15 días

Salario **\$400, 7 meses** de servicio.

Proporcional: $\$400 \times (210 \div 360) = \233.33 .

Mínimo legal = 15 días = $\$400 \div 30 \times 15 = \200.00 . Como $\$233.33 > \200.00 , se paga **\$233.33**. (Si la proporción resultara menor a 15 días, se paga el mínimo de \$200.00.)

Ejemplo 5 — Autodespido / despido indirecto (Art. 53)

Trabajadora con salario **\$600 y 4 años** que se retira por reducción unilateral de salario y hostigamiento. El Art. 53 le da derecho a la indemnización completa del Art. 58, como si la hubieran despedido.

Indemnización = $\$600 \times 4 = \mathbf{\$2,400.00}$, más el finiquito proporcional (vacación + aguinaldo + salario pendiente).

4. Prestación económica por renuncia voluntaria

A diferencia de la renuncia común, que no genera compensación por antigüedad, la **renuncia voluntaria regulada** otorga una prestación económica cuando el trabajador cumple ciertos requisitos. No proviene del Código de Trabajo sino de una ley especial.

4.1 Leyes y artículos que la respaldan

- **Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria (Decreto Legislativo N.º 592)**, vigente desde el 1 de enero de 2015. Es la norma central de esta prestación.
- **Art. 2 (Decreto 592)**: obliga a dar preaviso por escrito al patrono: 30 días de anticipación para directores, gerentes, administradores, jefaturas y trabajadores especializados; 15 días para los demás trabajadores.
- **Art. 3 (Decreto 592)**: la renuncia debe constar por escrito, firmada, con copia del DUI y en las hojas oficiales del MTPS o del juez laboral; produce efectos sin necesidad de aceptación del empleador.
- **Art. 5 (Decreto 592)**: requisito de antigüedad: al menos 2 años de servicio continuo y efectivo para un mismo empleador.
- **Art. 6 (Decreto 592)**: la suspensión del contrato no interrumpe la antigüedad; los contratos sucesivos continuos tampoco la afectan.
- **Art. 16 (Decreto 592)**: en lo no previsto, se aplica supletoriamente el Código de Trabajo.
- **Código de Trabajo, Art. 54**: regula la terminación del contrato por renuncia del trabajador, que debe constar por escrito.

Notas contables: la prestación está **exenta** de ISR, AFP e ISSS. Es independiente del aguinaldo y las vacaciones proporcionales, que también deben pagarse. El empleador debe cancelarla dentro del plazo de ley tras la renuncia efectiva; si no lo hace, puede presumirse despido injusto y abrir la vía del Art. 58.

4.2 Fórmula y tope (Decreto 592)

Fórmula: $(\text{Salario básico mensual} \div 30) \times 15 \text{ días} \times \text{años de servicio, más la proporción por fracción de año.}$

Tope de la base salarial: el salario base de cálculo no puede exceder 2 salarios mínimos mensuales del sector. Con \$408.80 (comercio/industria 2025), el tope es **\$817.60 mensuales**. Si el salario real supera ese monto, se calcula con \$817.60.

Nota: existe debate sobre la base topada exacta; el MTPS realiza el cálculo oficial en línea. Para montos importantes conviene homologar el cálculo ante el Ministerio de Trabajo.

4.3 Cinco ejemplos

Ejemplo 1 — Antigüedad mínima cumplida, salario bajo el tope

Empleado con **3 años** y salario **\$500** (bajo el tope de \$817.60).

Salario diario = $\$500 \div 30 = \16.67 . Prestación = $\$16.67 \times 15 \times 3 = \mathbf{\$750.00}$.

Ejemplo 2 — Varios años de antigüedad

Trabajadora con **10 años** y salario **\$600**.

Salario diario = $\$600 \div 30 = \20.00 . Prestación = $\$20.00 \times 15 \times 10 = \mathbf{\$3,000.00}$.

Ejemplo 3 — Salario alto: aplica el tope de 2 salarios mínimos

Gerente con salario **\$1,500**, **4 años**. El salario excede el tope, se usa \$817.60.

Base diaria topada = $\$817.60 \div 30 = \27.25 . Prestación = $\$27.25 \times 15 \times 4 = \mathbf{\$1,635.00}$

(Con el salario real sin tope serían \$3,000; la ley limita la base a 2 salarios mínimos.)

Ejemplo 4 — Años más fracción (proporcional)

Empleado con **5 años y 6 meses**, salario **\$450**.

Salario diario = $\$450 \div 30 = \15.00 .

Por años completos = $\$15.00 \times 15 \times 5 = \$1,125.00$.

Fracción: $\$15.00 \times 15 \times (6 \div 12) = \112.50 .

Total = $\$1,125.00 + \$112.50 = \mathbf{\$1,237.50}$.

Ejemplo 5 — No cumple el requisito de 2 años (sin derecho)

Trabajador con **1 año y 8 meses** que renuncia. No alcanza los 2 años de servicio continuo del Art. 5.

Prestación del Decreto 592 = **\$0.00**. Solo le corresponden los devengos: salario pendiente, vacación proporcional con prima del 30% y aguinaldo proporcional.

5. Pago de salario quincenal — “Quincena 25”

La “quincena 25” no es una prestación independiente, sino el **pago ordinario del salario** correspondiente a la segunda quincena del mes (normalmente del 16 al 30/31), que muchas empresas pagan alrededor del día 25. Su respaldo está en las normas de salario y periodicidad de pago.

5.1 Leyes y artículos que lo respaldan

- **Constitución, Art. 38 ord. 1 y 2:** derecho a salario y a su pago en la forma y tiempo pactados.
- **Código de Trabajo, Art. 119:** define el salario como la retribución que el patrono debe pagar por los servicios prestados.
- **Art. 120:** el salario debe pagarse en moneda de curso legal.
- **Art. 122:** el salario se estipula libremente, pero no inferior al mínimo legal.
- **Art. 126:** formas de estipulación del salario (por unidad de tiempo —semanal, quincenal, mensual—, por obra, mixto, por tarea o comisión).
- **Arts. 129 – 130:** plazos y lugar de pago; el pago debe efectuarse a la finalización de cada período de salario (a más tardar dentro de los días siguientes al cierre del período) y los salarios por comisión al menos quincenalmente.
- **Art. 138:** límite a las deducciones del salario (no más del 20% para ciertas obligaciones; descuentos por préstamo requieren autorización escrita).

Obligación contable adicional: en cada pago el patrono debe entregar boleta o nómina que refleje el salario devengado, horas extra, descuentos legales (ISSS, AFP, ISR) y el neto pagado.

5.2 Fórmula de cálculo

Salario quincenal (sueldo mensual fijo) = Salario mensual $\div$ 2.

Por días efectivos = (Salario mensual $\div$ 30) $\times$ días trabajados de la quincena.

Neto = salario bruto – ISSS (3% del trabajador, sobre base máxima cotizable) – AFP (7.25% del trabajador) – ISR (según tabla de retención) – otros descuentos autorizados.

Nota: ISSS y AFP suelen calcularse y retenerse mensualmente; al partir el mes en dos quincenas, la empresa define si descuenta en una sola quincena o prorratea. Los porcentajes deben verificarse con la normativa de seguridad social vigente.

5.3 Cinco ejemplos

Ejemplo 1 — Sueldo mensual fijo, quincena completa

Empleado con salario **\$700** mensual, trabajó toda la segunda quincena.

Salario quincenal bruto = $\$700 \div 2 =$ **\$350.00** (antes de descuentos de ley).

Ejemplo 2 — Ingreso a media quincena (días efectivos)

Nuevo empleado, salario **\$600**, inicia el **21**; en la quincena del 16 al 30 trabaja 10 días.

Salario diario = $\$600 \div 30 = \20.00 . Pago = $\$20.00 \times 10 = \mathbf{\$200.00}$.

Ejemplo 3 — Quincena con descuentos de ley (neto)

Salario **\$800** mensual; la empresa retiene ISSS y AFP en la segunda quincena.

Quincena bruta = $\$400.00$. ISSS (3% s/ $\$800$, retenido aquí) = $\$24.00$. AFP (7.25% s/ $\$800$) = $\$58.00$.

Neto aproximado = $\$400.00 - \$24.00 - \$58.00 = \mathbf{\$318.00}$ (sin considerar ISR, que depende de la base mensual).

Ejemplo 4 — Salario por comisión (pago al menos quincenal)

Vendedor sin sueldo base; en la quincena generó comisiones por **\$280**. Si la comisión resulta inferior al mínimo proporcional, se completa hasta el salario mínimo (Art. 126 lit. d).

Mínimo quincenal de referencia (comercio) = $\$408.80 \div 2 = \204.40 . Como $\$280 > \204.40 , se paga **\$280.00**.

Ejemplo 5 — Quincena con horas extra

Salario **\$540** mensual; en la quincena trabajó 6 horas extra diurnas (recargo del 100%, Art. 169).

Salario por hora = $(\$540 \div 30) \div 8 = \2.25 . Hora extra = $\$2.25 \times 2 = \4.50 .

Quincena base = $\$270.00 + \text{horas extra } (\$4.50 \times 6 = \$27.00) = \mathbf{\$297.00}$ bruto.

6. Resumen de fundamentos legales

Concepto	Artículos clave	Fórmula esencial
Aguinaldo	CT Arts. 196–202 (esp. 198 y 199); Art. 120	$(\text{Salario mensual} \div 30) \times 15 / 19 / 21 \text{ días según antigüedad}$
Indemnización por despido	Const. Art. 38 ord. 11; CT Arts. 58, 59, 50, 53, 55	$\text{Salario mensual} \times \text{años de servicio (tope 4 salarios mínimos diarios; mín. 15 días)}$
Renuncia voluntaria	Decreto 592 (Arts. 2, 3, 5, 6, 16); CT Art. 54	$(\text{Salario} \div 30) \times 15 \text{ días} \times \text{años (mín. 2 años; base topada a 2 salarios mínimos)}$
Quincena 25 (salario)	Const. Art. 38; CT Arts. 119, 120, 122, 126, 129–130, 138	$\text{Salario mensual} \div 2 \text{ (o salario diario} \times \text{días trabajados), menos descuentos de ley}$

Verifique siempre los montos de salario mínimo y los topes vigentes, ya que se actualizan por decreto del Consejo Nacional del Salario Mínimo.